

Module

8.1

8.1 L'impôt sur les sociétés (IS) et minimum forfaitaire (IMF)



La première partie de ce module a pour objectif de **comprendre le fonctionnement du report des pertes** qui constitue une **charge déductible** dans le calcul de l'assiette de l'**impôt sur les sociétés** comme cela a été le cas pour les charges d'amortissement et les charges financières.

La seconde partie de ce module reprend ces éléments pour **expliquer le fonctionnement des impôts sur les revenus** que sont l'**impôt sur les sociétés** et l'**impôt minimum forfaitaire**, leurs modes de calcul ainsi que leurs implications économiques sur un projet extractif. Après **un rappel théorique**, nous passerons de la théorie à la **pratique du calcul de l'impôt** dans le secteur extractif.

I.1 Le report des pertes

Vous allez maintenant comprendre **les règles du report des pertes** pour pouvoir dans les prochaines séquences de ce module calculer l'assiette des impôts sur le revenu des entreprises.

Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui **subit une perte** au cours d'un exercice peut la **reporter sur les exercices suivants**. La perte sera alors considérée comme une **charge fictive** de l'exercice suivant et déduite de l'assiette de l'IS, réduisant d'autant l'IS à payer.



Lors d'un premier exercice, une entreprise réalise une perte de 50 000 \$. Lors du second exercice, elle réalise un bénéfice de 30 000 \$. Lors du troisième exercice, elle réalise un bénéfice de 40 000 \$. **Le taux d'IS est fixé à 25 %.**

Année	En l'absence de report des pertes	Avec report des pertes autorisé
1	Bénéfice fiscal = -50 000 \$ IS dû = 0 \$	Bénéfice fiscal = -50 000 \$ IS dû = 0 \$ Perte reportable = 50 000 \$
2	Bénéfice fiscal = 30 000 \$ IS dû = 30 000 \$ x 25 % = 7 500 \$	Perte reportée = 30 000 \$ Bénéfice fiscal = 30 000 \$ - 30 000 \$ = 0 \$ IS dû = 0 \$ Perte reportable restante = 20 000 \$
3	Bénéfice fiscal = 40 000 \$ IS dû = 40 000 \$ x 25 % = 10 000 \$	Perte reportée = 20 000 \$ Bénéfice fiscal = 40 000 \$ - 20 000 \$ = 20 000 \$ IS dû = 20 000 \$ x 25% = 5 000 \$ Perte reportable restante = 0 \$

En l'absence de report des pertes, cette entreprise paierait l'IS à hauteur de 7 500 \$ la seconde année et 10 000 \$ la troisième année. Avec le report des pertes autorisé, l'entreprise ne paie l'IS qu'à hauteur de 5 000 \$ la troisième année.

Ce report « en avant » des pertes peut toutefois être soumis à des restrictions, en termes de durée et/ou de montant du report.

Les durées maximum de report

Le report des pertes peut être **limité dans le temps**. Cette restriction est assez fréquente, surtout dans les **pays africains francophones**. En général, le report n'est autorisé que durant une période allant de **3 à 5 ans** selon les pays. Passé ce délai, les pertes qui n'auraient pas pu être déduites, faute de bénéfice suffisant, sont perdues.

Cette limitation dans le temps du report des pertes ordinaires ne concerne toutefois pas les **charges d'amortissement** qui restent déductibles **sans limitation de délai**. On parle, dans ce cas, d'**amortissement différé**.

Mali (1990-2019)

Le report peut être effectué sur une période de **3 ans**.

Madagascar(1999-2019)

Le report peut être effectué sur une période de **5 ans**.

Afrique du Sud (2004-2019)

Le report peut être effectué **sans limitation de durée**.

Les montants maximum de report

Le report des pertes peut être limité **dans son montant**. Cette restriction est moins fréquente que celle sur la limitation dans le temps. En général, le report sur une année n'est autorisé que **dans la limite de 50 % à 70 % du bénéfice** avant report de l'année.

Sierra Leone (2016-2019)

Le report peut être effectué dans la limite de **50 % du bénéfice** avant report.

RDC(2016-2019)

Le report peut être effectué dans la limite de **60 % du bénéfice** avant report.

Guinée (2004-2019)

Le report peut être effectué **sans limitation de montant**.

Lors d'un premier exercice, une entreprise réalise une perte de 40 000 \$. Lors du second exercice, elle réalise un bénéfice de 30 000 \$. Lors du troisième exercice, elle réalise un bénéfice de 60 000 \$. **Le taux d'IS est fixé à 25 %.**

Année	Report sans limitation de montant	Report limité à 50 % du bénéfice avant report
1	Bénéfice fiscal = -40 000 \$ IS dû = 0 \$ Perte reportable = 40 000 \$	Bénéfice fiscal = -40 000 \$ IS dû = 0 \$ Perte reportable = 40 000 \$
2	Perte reportée = 30 000 \$ Bénéfice fiscal = 30 000 \$ - 30 000 \$ = 0 \$ IS dû = 0 \$ Perte reportable restante = 10 000 \$	Report autorisé = 50 % x 30 000 \$ = 15 000 \$ Perte reportée = 15 000 \$ Bénéfice fiscal = 30 000 \$ - 15 000 \$ = 15 000 \$ IS dû = 15 000 \$ x 25% = 3 750 \$ Perte reportable restante = 25 000 \$
3	Perte reportée = 10 000 \$ Bénéfice fiscal = 60 000 \$ - 10 000 \$ = 50 000 \$ IS dû = 50 000 \$ x 25% = 12 500 \$ Perte reportable restante = 0 \$	Report autorisé = 50 % x 60 000 \$ = 30 000 \$ Perte reportée = 25 000 \$ Bénéfice fiscal = 60 000 \$ - 25 000 \$ = 35 000 \$ IS dû = 35 000 \$ x 25% = 8 750 \$ Perte reportable restante = 0 \$

En l'absence de montant maximum limitant le report des pertes, cette entreprise paierait l'IS à hauteur de 12 500 \$ la troisième année. Avec un report des pertes limité à 50 % du bénéfice avant report, l'entreprise paierait l'IS à hauteur de 3 750 \$ la deuxième année et 8 750 \$ la troisième année. **Le montant total de l'IS à payer est donc strictement identique, mais la différence se situe au niveau du calendrier de paiement.** Avec un report limité dans son montant, une partie du paiement de l'IS intervient plus tôt, ce qui n'est pas neutre en terme de trésorerie pour l'entreprise.

Les dérogations sectorielles

Les sociétés minières et pétrolières peuvent être soumises à **des dérogations qui visent à assouplir ou durcir leur report des pertes autorisé.**

Ghana (2016-2019)

Secteur minier :

Les sociétés minières peuvent reporter les pertes sur une période de **5 ans**, au lieu de 3 ans.

Caméroun (2017-2019) Secteur minier :

Les sociétés minières peuvent reporter les pertes sur une période de **5 ans**, au lieu de 4 ans.

II.1 L'impôt sur les sociétés (IS)

Prenez le temps d'apprendre la formule de calcul en gardant à l'esprit ce que vous avez appris sur les charges déductibles (charge financières, amortissement, report de pertes). **Découvrez les dérogations au régime général** mises en place pour le secteur extractif puis **utilisez la carte interactive** pour savoir quel est le montant fixé dans les différents pays africains. Les implications économiques sont présentées en fin de séquence.

Définition

L'impôt sur les sociétés (IS) est un **impôt sur le revenu des entreprises**. Il taxe leur **bénéfice fiscal annuel**. Il constitue une **importante source de revenu** pour l'État, même si sa base d'imposition peut être érodée par des stratégies d'optimisation fiscale des entreprises.

Mode de calcul

Impôt sur les sociétés = Bénéfice fiscal de l'année (en unités monétaires) * Taux d'imposition (en pourcentage)

Périodicité

L'impôt sur les sociétés est payé annuellement, sur la base du résultat fiscal d'une année d'exploitation.

Ordre de grandeur

Les taux de l'impôt sur les sociétés ont baissé au cours des dernières décennies. De nombreux pays africains appliquent aujourd'hui des **taux compris entre 25 % et 35 %**.

L'impôt sur les sociétés s'accompagne souvent d'un minimum de perception : l'**impôt minimum forfaitaire** (IMF), qui fera l'objet de la prochaine séquence.

L'assiette d'imposition

L'assiette fiscale de l'impôt sur les sociétés nécessite de calculer le **bénéfice fiscal**. Celui-ci s'obtient simplement comme la différence entre les **produits** (le chiffre d'affaires) et les **charges déductibles** (les coûts de production déductibles).

$$\text{Bénéfice fiscal} = \text{Produits} - \text{charges déductibles}$$



Dans le **secteur pétrolier**, la part du profit pétrolier qui revient à l'État ne constitue pas un produit imposable pour la société pétrolière, elle doit donc être retirée de l'assiette d'imposition. Il est courant que l'assiette imposable, nette de la redevance pétrolière, soient alors désignée comme la somme du coût pétrolier et du profit pétrolier de l'exploitant.

Les charges déductibles comprennent des **charges réelles** et des **charges fictives**.

$$\text{Charges déductibles} = \text{Charges réelles} + \text{charges fictives}$$

Les charges réelles sont notamment

- Les **coûts d'exploitation** (OPEX).
- Les **charges financières**. Fiscalement, elles sont toutefois souvent plafonnées, en termes de taux d'intérêt ou de ratio de sous-capitalisation. Les charges financières ont déjà fait l'objet d'un précédent module.
- Les **impôts déductibles**. Dans le secteur minier, les droits fixes, les redevances superficielles et les redevances minières sont généralement déductibles. Dans le secteur pétrolier, il est rare que les primes ou bonus et les redevances superficielles soient déductibles. Le plus souvent, seule la redevance pétrolière l'est. Les impôts sur la production ont déjà fait l'objet d'un précédent module.

Les charges fictives sont principalement

- Les **charges d'amortissement**. Les dépenses d'investissement (CAPEX) ne sont pas déduites en intégralité lors de l'année où l'investissement est réalisé. Ils sont amortis sur plusieurs années. Plusieurs méthodes d'amortissement existent selon les catégories d'immobilisation et les pays (linéaire, dégressif, pooling). Les charges d'amortissement ont déjà fait l'objet d'un précédent module.

- Le **report des pertes**. Lorsque le résultat d'une entreprise est déficitaire, la perte peut généralement être reportée et déduite du bénéfice fiscal des années suivantes. Le report des pertes a déjà fait l'objet d'une précédente séquence.

Le taux d'imposition

Les taux de l'impôt sur les sociétés ont baissé au cours des dernières décennies. De nombreux pays africains appliquent aujourd'hui des **taux d'IS compris entre 25 % et 35 %**.

Dans certains pays, les entreprises minières et pétrolières peuvent se voir appliquer un **taux spécifique** qui diffère du **taux normal** applicable aux autres entreprises. Ce taux spécifique peut être un **taux réduit** afin de soutenir le secteur extractif ou plus souvent un **taux majoré** afin de prélever une part plus importante de la rente.

En **Afrique du Sud**, le taux d'impôt sur les sociétés minières est **progressif**, compris entre 0 % et 34 %. Il est défini par une formule de calcul qui est fonction de la rentabilité de la mine. À **Madagascar**, la loi sur les grands investissements miniers fixe un taux **variable** pour les titulaires de permis d'exploitation qui concernent les pierres précieuses et les métaux précieux. Il est compris entre 25 % et 40 % en fonction du taux de rentabilité interne (TRI) de la mine.

Les exonérations sectorielles

Les entreprises minières et pétrolières peuvent bénéficier d'**exonérations** d'impôt sur les sociétés. Dans les codes sectoriels, ces exonérations couvrent la durée du **permis de recherche** et la **phase de construction** du **permis d'exploitation**. Parfois l'exonération se prolonge durant une période dite de « **congé fiscal** » qui couvre les premières années d'exploitation. Dans le **secteur pétrolier**, il est courant que la société pétrolière soit intégralement exonérée d'impôt sur les sociétés en contrepartie du **partage de production**.

Les implications économiques

L'impôt sur les sociétés est souvent considéré comme **un impôt relativement neutre puisqu'il n'est payé que lorsque l'entreprise dégage un bénéfice fiscal**. Néanmoins, le bénéfice fiscal n'est pas une rente pure et un bénéfice fiscal positif **ne signifie pas nécessairement que les détenteurs du capital recevront la rémunération attendue** de leur investissement.

Du point de vue de l'État, l'impôt sur les sociétés constitue une importante source de recettes fiscales. Cependant l'assiette de cet impôt est fragile car sujet à l'optimisation fiscale des entreprises qui peuvent chercher à surévaluer leurs charges déductibles ou minorer leur chiffre d'affaires pour réduire leur impôt à payer.

II.2 L'impôt minimum forfaitaire (IMF)

Définition

L'impôt minimum forfaitaire (IMF) est un **minimum de perception de l'impôt sur les sociétés (IS)**. Il taxe le **chiffre d'affaires** des entreprises. Son objectif est de sécuriser des recettes fiscales pour l'État.

Mode de calcul

Impôt minimum forfaitaire = Chiffre d'affaires (en unité monétaire) * Taux d'imposition (en pourcentage)

Périodicité

L'impôt minimum forfaitaire est dû **annuellement**, en même temps que l'impôt sur les sociétés. Cependant, il est souvent versé par **acomptes trimestriels**. **Lorsque l'IMF est supérieur à l'IS, l'entreprise ne paye que l'IMF. Sinon, elle paie l'IS moins les éventuels acomptes versés au titre de l'IMF.**

Ordre de grandeur

L'impôt minimum forfaitaire concerne surtout les **pays francophones**, même si des dispositions similaires peuvent exister dans certains pays anglophones. De nombreux pays africains francophones appliquent aujourd'hui des **taux compris entre 0,5 % et 1,5 %**.

Le taux d'imposition

De nombreux pays africains francophones appliquent aujourd'hui des **taux d'IMF compris entre 0,5 % et 1,5 %**. Quelques pays ont toutefois des taux plus élevés. Parfois, les sociétés minières bénéficient d'un **taux réduit** par rapport au taux normal.

Les montants minimum et maximum

L'impôt minimum forfaitaire s'accompagne souvent d'un **montant minimum** à payer, lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise est très faible. Il est parfois plafonné d'un **montant maximum**, lorsque le chiffre d'affaires est élevé.

Généralement, le montant minimum est dû lorsqu'il est **supérieur au chiffre d'affaires multiplié par le taux d'imposition**. À

Madagascar, le montant minimum est dû en plus du chiffre d'affaires multiplié par le taux d'imposition.

Les exonérations sectorielles

Les **entreprises pétrolières** sont généralement **intégralement exonérées** d'impôt minimum forfaitaire, ce qui n'est que rarement le cas des **entreprises minières**. Les exonérations d'IMF sont généralement au moins aussi longues, si ce n'est plus longues, que les exonérations d'IS. Dans les codes miniers, ces exonérations couvrent la durée du **permis de recherche** et la **phase de construction du permis d'exploitation**. Parfois l'exonération se prolonge durant une période dite de « **congé fiscal** » qui couvre les premières années d'exploitation.

Sénégal

Secteur minier :

Les titulaires de **permis d'exploitation** ou de **concession minière** sont exonérés d'IMF « pendant une période de **trois ans**, à compter de la date de délivrance du titre d'exploitation ».

Sénégal

Taux : 0,5%

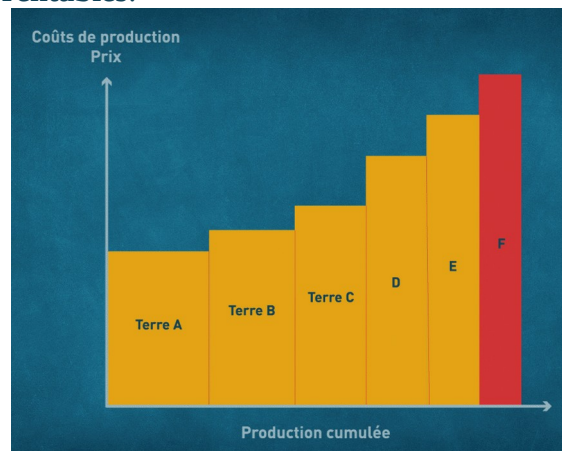
Montant minimum : 500 000 XOF

Montant maximum : 5 000 000 XOF

Exonération minière : 3 premières années du titre minier

Les implications économiques

L'impôt minimum forfaitaire n'est payé que par les entreprises qui **réalisent une perte ou un faible bénéfice**. Contrairement à l'impôt sur les sociétés, il n'est donc pas neutre mais **pèse sur les entreprises les moins rentables**.



Instauration d'un impôt minimum forfaitaire

L'introduction par l'État d'un **impôt minimum forfaitaire** fonctionne comme la redevance **ad valorem**. Il s'agit d'une **taxe sur le chiffre d'affaires**. Pour les entreprises minières, cela est équivalent à une **baisse de leur prix de vente**. En effet, au lieu de percevoir la totalité du prix (P1), les entreprises minières en reversent désormais un pourcentage (t) à l'État. Le prix effectif qu'elles perçoivent est donc réduit (passage de P1 à $P2 = (1 - t) * P1$). Le prix ayant baissé, les mines les moins rentables (ici E) cessent leur production car leurs coûts dépassent désormais le prix de vente (Coût marginal > P1). La quantité de minerai produite diminue d'autant (passage de Q1 à Q2). Les autres mines (A, B, C et D) peuvent poursuivre leur production. La rente différentielle diminue en raison de la baisse de la production.

Du point de vue de l'État, l'impôt minimum forfaitaire assure **un niveau minimum de recettes fiscales**. Il permet en outre de **taxer des entreprises qui surévaluent leurs charges déductibles ou minore leur chiffre d'affaires** pour ne pas payer l'impôt sur les sociétés.

II.3 Le calcul de l'IS/IMF

À présent que nous avons vu les définitions de l'**impôt sur les sociétés** et de l'**impôt minimum forfaitaire**, voyons plus en détail **comment les calculer**.

L'impôt sur les sociétés (IS)

Le calcul de l'**impôt sur les sociétés** nécessite de connaître les **produits** (chiffre d'affaires), les **charges déductibles** (coûts d'exploitation, charges d'amortissements, charges financières, impôts déductibles, report des pertes) et le **taux d'imposition**.

- *Étape 1*

Le chiffre d'affaires (CA)

Le chiffre d'affaires correspond à la **production multipliée par le cours des minerais ou hydrocarbures**. Il a déjà été calculé dans un précédent module.

Chiffre d'affaires = Quantité produite × Prix de vente

- *Étape 2*

Les coûts d'exploitation (OPEX)

Les coûts d'exploitation (OPEX) correspondent à la **production multipliée par le coût moyen d'exploitation**. Ils ont déjà été calculés dans un précédent module.

Coûts d'exploitation = Quantité produite × Cours moyen d'exploitation

- *Étape 3*

Les charges d'amortissements

Les amortissements concernent les dépenses d'investissement (CAPEX), telles que les **forages**, les **constructions industrielles**, les **biens d'équipement** et les **dépenses de réhabilitation**. Leur calcul détaillé a déjà fait l'objet d'un précédent module.

Charges d'amortissement = Amortissement des forages + Amortissement des constructions industrielles + Amortissement des biens d'équipement + Amortissement des dépenses de réhabilitation

- *Étape 4*

Les charges financières

Les charges financières correspondent aux **intérêts payés sur les emprunts contractés par la société extractive**. Les intérêts fiscalement déductibles peuvent être plafonnés par la loi. Leur calcul détaillé a déjà fait l'objet d'un précédent module.

Charges financières = Capital restant dû x Taux d'intérêt

- *Étape 5*

Les impôts déductibles

Les impôts déductibles peuvent varier selon les pays. Dans le secteur minier, les droits fixes, la redevance superficielle et la redevance minière sont généralement déductibles. Dans le secteur pétrolier, seule la redevance pétrolière est souvent considérée comme déductible. Ces impôts sur la production ont déjà été calculés dans un précédent module.

Impôts déductibles = Droits fixes + Redevance superficielle + Redevance ad valorem

- *Étape 6*

Le bénéfice avant report des pertes

Une fois connus les produits et les charges, à l'exception du report des pertes, il est possible de calculer le bénéfice avant report des pertes qui correspond à la différence entre les produits et les charges. Dans le secteur pétrolier, il convient de retirer des produits le profit pétrolier de l'État.

Bénéfices avant report des pertes = Chiffre d'affaires (hors profit pétrolier de l'État) – Coûts d'exploitation – Charges d'amortissement – Charges financières – Impôts déductibles

- *Étape 7*

Le report des pertes

Si le bénéfice avant report des pertes est supérieur à zéro et si des pertes provenant d'exercices antérieurs peuvent être reportées, il est nécessaire de calculer ce report des pertes, dans la limite du report autorisé. Le calcul détaillé du report des pertes a déjà fait l'objet d'une précédente séquence.

- *Étape 8*

Le bénéfice fiscal

Une fois tous les produits et toutes les charges connus, il est possible de calculer le bénéfice fiscal.

Bénéfice fiscal = Bénéfice avant report des pertes - Report des pertes

- *Étape 9*

L'impôt sur les sociétés (IS)

L'impôt dû se calcule enfin simplement comme **le bénéfice fiscal multiplié par le taux d'imposition**. En cas d'exonération, le taux d'imposition est nul.

Impôt sur les sociétés = Bénéfice fiscal x Taux d'imposition

L'impôt minimum forfaitaire (IMF)

Le calcul de l'**impôt minimum forfaitaire** nécessite de connaître le **chiffre d'affaires**, le **taux d'imposition** et, le cas échéant, le **montant minimum** et le **montant maximum**.

- *Étape 1*

Le chiffre d'affaires (CA)

Le chiffre d'affaires correspond à la **production multipliée par le cours des minerais ou hydrocarbures**. Il a déjà été calculé dans un précédent module.

Chiffre d'affaires = Quantité produite × Prix de vente

- *Étape 2*

L'impôt minimum forfaitaire (IMF)

L'impôt dû se calcule comme le **chiffre d'affaires multiplié par le taux d'imposition**. En cas d'exonération, le taux d'imposition est nul.

Impôt minimum forfaitaire = Chiffre d'affaires × Taux d'imposition

- *Étape 3*

Le montant minimum

S'il existe un montant minimum et si l'impôt dû est inférieur à ce montant minimum, **l'impôt dû est le montant minimum**.

Si

Impôt minimum forfaitaire dû < Montant minimum

Alors

Impôt minimum forfaitaire = Montant minimum

- *Étape 4*

Le montant maximum

S'il existe un montant maximum et si l'impôt dû est supérieur à ce montant maximum, **l'impôt dû est le montant maximum**.

Si

Impôt minimum forfaitaire dû > Montant maximum

Alors

Impôt minimum forfaitaire = Montant maximum

L'impôt à payer

Enfin, l'impôt à payer sera le **montant le plus élevé** entre le montant calculé pour l'**impôt sur les sociétés** et le montant calculé pour l'**impôt minimum forfaitaire**.

Si
Impôt sur les sociétés > Impôt minimum forfaitaire

alors
Impôt à payer = Impôt sur les sociétés

Si
Impôt sur les sociétés < Impôt minimum forfaitaire

alors
Impôt à payer = Impôt minimum forfaitaire

III.1 L'importance de la fiscalité internationale

Pourquoi faut-il porter une attention particulière aux questions de fiscalité internationale concernant le secteur des industries extractives ?

Définir la fiscalité internationale

Je crois tout d'abord qu'il faut définir ce qu'on entend par fiscalité internationale. Dans un système fiscal donné, la fiscalité internationale concerne les règles qui s'appliquent sur l'investissement étranger dans un pays et l'investissement de ce pays dans un pays étranger. Donc ce sont des règles qui concernent aussi bien les IDE vers le pays et les IDE du pays vers les pays étrangers. Le second élément de la fiscalité internationale recouvre les textes législatifs qui concernent cette fiscalité. Il y en a deux sources principales : la première, c'est en général le droit commun ; et la seconde source, ce sont toutes les conventions bilatérales et multilatérales qu'un pays signe avec les autres pays. Et en général, ces conventions en fait ont un rang supérieur par rapport au droit commun du pays. Donc en termes légaux, ces conventions priment sur la législation fiscale du droit commun. Il y a deux raisons principales pour lesquelles une attention particulière à la fiscalité internationale doit être apportée au secteur minier.

Taxer la ressource minière avant qu'elle ne quitte pas le pays

La première raison est qu'à l'intérieur des frontières fiscales d'un pays en général quand une recette est perdue à un niveau de la chaîne économique, elle peut être récupérée à un autre niveau. Par exemple, une TVA qui est perdue à un niveau donné de la chaîne de valeur peut être récupérée au dernier niveau de cette chaîne, donc au niveau du consommateur. En fiscalité internationale, parce que le secteur est dominé par des multinationales, en général une perte de recette, que ce soit à cause de l'optimisation fiscale ou parce que les règles fiscales internationales ne sont pas adéquates, elle est perdue à jamais : c'est-à-dire qu'elle quitte le pays et il n'y a plus d'opportunité de la taxer. Et on sait très bien que ce qui caractérise ce secteur, comme je viens de le dire, c'est la prédominance des multinationales dans la production minière et aussi le rôle prépondérant que l'optimisation fiscale joue dans ce domaine, le domaine de l'investissement par les multinationales.

Taxer la ressource minière au niveau de l'investisseur

La seconde raison pour laquelle il faut attacher une attention particulière, c'est l'alternative fiscale, c'est-à-dire qu'une fiscalité des ressources naturelles, lorsqu'elle taxe la rente, est efficiente. Elle dérange très peu ou pas l'investissement. Si cette fiscalité est perdue, pour garder un budget équilibré, il faut la récupérer ailleurs. Or la récupérer ailleurs est beaucoup plus difficile. Par exemple, si on la récupère à travers une TVA, la TVA touche le consommateur national, alors que la fiscalité minière touche l'investisseur étranger. Si on la récupère par un impôt sur le travail ou un impôt sur le capital intérieur, on sait que ces impôts ont des distorsions plus élevées qu'une fiscalité neutre de la rente. Donc il y a un coût direct qui est le coût de la perte de la recette si la fiscalité internationale n'est pas adéquate pour le secteur et un coût indirect qui vient du fait qu'on doit récupérer une perte de cette recette forcément par une fiscalité qui est probablement plus distorsive.

III.2 Les mécanismes d'évitement de l'IS

Les prix de transfert

On parle de prix de transfert, lorsque l'on considère des transactions intragroupes, donc entre deux filiales d'un même groupe. Ces deux filiales vont s'échanger des biens ou des intrants nécessaires à la production de l'une, mais la valorisation de ces biens échangés, de ces transactions, ne se fait pas à un prix de marché puisque ces deux entreprises appartiennent au même groupe, elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. On n'est pas sur un prix de marché, mais on parle de prix de transfert. Et la pratique des prix de transfert dans un comportement d'optimisation fiscale agressive

consiste en fait à surestimer le prix de certains intrants qui sont vendus par une autre filiale dans le pays où il y a la mine ou les puits de pétrole. L'idée, c'est de localiser une entreprise qui va vendre aux autres entreprises dans un paradis fiscal qui va être une sorte de centrale d'achat pour toutes les autres entreprises et comme cette entreprise est localisée dans un paradis fiscal, elle n'est pas imposée et donc on peut transférer une partie des profits réalisés en Afrique vers ces paradis fiscaux via une surestimation des coûts de production qui diminue le bénéfice imposable en Afrique et augmente le bénéfice non imposé dans le paradis fiscal.

Au-delà des prix de transfert, quels sont les autres mécanismes financiers existants ?

La sous-capitalisation

Au-delà des prix de transfert, les entreprises multinationales peuvent également utiliser la sous-capitalisation des entreprises de leurs filiales localisées en Afrique. Cette sous-capitalisation consiste en fait à sous doter en capital, l'entreprise qui opère dans l'activité minière, dans l'industrie extractive, minière ou pétrolière en Afrique. Donc, elle emprunte auprès d'une autre filiale, localisée encore une fois dans un paradis fiscal. Cet emprunt génère une charge d'intérêts qui est déductible de l'impôt sur les sociétés et donc qui vient réduire le bénéfice imposable en Afrique. Cette charge d'intérêt acquittée à un autre membre du groupe qui est localisée dans un paradis fiscal, devient donc un produit financier qui, lui, n'est pas taxé dans le paradis fiscal.

Le contrat de couverture

Un troisième mécanisme possible vise à diminuer le chiffre d'affaires réalisé dans les pays où il y a les dépôts, les gisements, l'extraction minière ou pétrolière. Ce mécanisme consiste à réaliser un contrat de couverture ou un contrat de « hedging ». La filiale qui opère dans l'activité minière ou pétrolière vend à terme auprès d'une autre filiale localisée dans un paradis fiscal, sa production minière ou pétrolière et le prix sur ce contrat de couverture n'est pas forcément le cours mondial. Il peut être largement en dessous du cours mondial et il peut couvrir six mois, un an, deux ans ou trois ans d'activité. Pendant un an ou six mois, l'entreprise minière ou pétrolière vendra largement en dessous du cours mondial sa production et l'entreprise qui est localisée dans le paradis fiscal qui achète cette production la revendra immédiatement au cours mondial. Donc, le bénéfice n'est plus réalisé en Afrique, mais réalisé dans la filiale localisée dans le paradis fiscal, qui est acheteuse dans le cadre de ce contrat de couverture.

Qu'est-ce qui peut être mis en place par les Etats pour lutter contre ces pratiques ?

Les moyens de lutte contre une optimisation fiscale agressive sont multiples.

Le principe de pleine concurrence

En matière de prix de transfert, on a le principe de pleine concurrence qui consiste en fait à appliquer le prix de marché ou le prix qui serait le plus proche s'il était réalisé entre deux entreprises indépendantes plutôt qu'entre deux entreprises filiales d'un même groupe. Donc, l'idée est d'essayer de trouver un comparable sur cette transaction intragroupe qui se réalise entre deux entreprises indépendantes. L'OCDE a développé une multitude d'approches et de différents modèles de calcul de ces prix de transfert qui seraient acceptables et acceptées par les administrations fiscales en suivant ce principe de pleine concurrence. C'est la première solution pour les prix de transfert.

Les règles de sous-capitalisation

En matière de sous-capitalisation, les pays peuvent se doter d'une règle de sous-capitalisation qui limite la déductibilité des charges au titre de l'impôt sur les sociétés (IS), par exemple un pourcentage de l'excédent brut d'exploitation ou un pourcentage du profit. L'Allemagne a été l'un des premiers pays à adopter relativement récemment une règle dite de « earning stripping ratio » qui consiste à limiter à 30% les charges d'intérêts déductibles au titre de l'impôt sur les bénéfices, 30% de l'excédent brut d'exploitation.

La non-reconnaissance des contrats de couverture

Enfin, en matière de contrats de couverture, de contrats de « hedging » qui visent à sous-estimer le chiffre d'affaires, une solution possible, c'est d'interdire ou de ne pas reconnaître ces contrats de couverture et donc de valoriser la production réalisée par l'entreprise minière ou pétrolière de façon régulière au cours mondial de la matière première extraite, que soit le pétrole ou l'or. Le problème se pose lorsque le minerai extrait, par exemple l'uranium, n'a pas un cours mondial régulier.

Quel est l'intérêt des modèles de partage de la rente ?

L'intérêt d'utiliser des modèles de partage de rentes en matière d'impôt sur les sociétés (IS), c'est d'une part permettre une comparaison internationale de son système fiscal vis à vis d'un système fiscal des pays voisins, mais également d'anticiper quels seraient les bénéfices réalisés par les entreprises sur le cycle de l'exploitation de la mine ou du gisement pétrolier. En effet, les

entreprises multinationales, pour obtenir ces titres d'exploitation minière ou pétrolière, ont besoin de déposer des études de faisabilité aussi bien dans le pays pour obtenir ce titre, mais également vis à vis de leurs actionnaires. Dans ces études de faisabilité, il y a la prévision de la production sur les 10, 15, 20 ans, voire plus et il y a également des prévisions de rentabilité pour convaincre les actionnaires d'investir ou pour avoir des cours boursiers plus élevés. En utilisant un modèle de partage de rente, on peut au niveau de l'impôt sur les sociétés (IS), anticiper et prévoir quel serait le bénéfice sur le cycle de production sur les 15 prochaines années, en prenant en compte, bien sûr, les variations du cours mondial de la ressource extraite. Donc, on peut effectivement avec un modèle de partage de rente appliqué à une étude de faisabilité réalisée dans un pays, avoir une prévision du bénéfice anticipé par l'entreprise et comparer ce bénéfice anticipé avec le bénéfice déclaré et mesurer l'écart et ainsi prendre en compte ces problèmes d'optimisation fiscale agressive.